סימן מובהק קא מיפלגי מר סבר סימן מובהק ומר סבר לאו סימן מובהק ולהך לישנא דאמר רבא סימנין דאורייתא הא קתני אף על פי שיש סימנין בגופו ובכליו גופו דארוך וגוץ כליו דחיישינן לשאלה ואי חיישינן לשאלה חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן לא שיילי אינשי אוכפא דמסקיב ליה לחמרא מצאו קשור בכים ובארנקי ובטבעת היכי מהדרינן טבעת חייש לזיופי כים וארנקי מנחשי אינשי ולא מושלי ואיבעית אימא כליו בחיורי וסומקי: ואפילו ראוהו מגוייד וכו': למימרא דמגוייד חיי ורמינהי [א](א)אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו אפילו מגוייד ואפי' גוסס טמויי לא מטמא הא מיחייא לא חיי אמר אביי לא קשיא הא ר"ש בן אלעזר הא רבנן דתניא מעידין על המגוייד ואין מעידין על הצלוב רבי שמעון בן אלעזר אומר אף על המגוייד אין מעידין מפני שיכול לכוות ולחיות ומי מצית לאוקומי כר"ש בן אלעזר והא קתני סיפא (ב)מעשה בעסיא באחד ששילשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא שאני (ג)מיא דמרזו מכה והאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא טייעא דשקיל ספסירא וגיידיה לגמליה ולא אפסיקתיה לנערותיה אמר אביי ההיא כחישא הויא רבא אמר בסכין מלובנת ודברי הכל: והחיה אוכלת וכו': אמר רב יהודה אמר שמואל [ב]לא שנו אלא ממקום שאין נפשו יוצאה אבל ממקום שנפשו יוצאה מעידין (ד)וא"ר יהודה אמר שמואל [ג]שחט בו שנים או רוב שנים וברח מעידין איני (ה)והאמר רב יהודה אמר שמואל [ד]שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו למות אלא מעתה יהא גולה על ידו אלמה תניא [ה]שחט שנים או רוב שנים הרי זה אינו גולה הא איתמר עלה אמר רב הושעיא [ו]חיישינן שמא הרוח בלבלתו אי נמי שמא איהו

קירב

מובהק הוא. ואע"ג דסימנין דרבנן אסימן כי האי סמכינן אפילו (א) אאיסור דאורייתא: **דארוך וגוץ.** לאו סימנין נינהו: **כליו.** בגדיו שמא לאחר השאילן ואותו אחר מת ורואהו אלו וסבורים שזהו בעל הבגדים: **חמור בסימני אוכף.** דקיימא לן באלו מציאות (ב"מ דף כז.) דמהדרינן: **לא שיילי אינשי.** בעל החמור לא היה שואל אוכפו של זה לחברו: **דמסקיב ליה.** לאשי"ר בלע"ז: **מצאו קשור בכיס כו'.** מאי איכא למימר ליחוש אע"פ שהוא מכיר את הכיס יש לחוש שמא השאילו לאחר וקשר בו גט זה והחזירו לזה ושכח בו את הגט: **לזיופא.** שמא יעשה חותם וצורה כנגד טבעתו וילך וירצהו לאשתו ויטול הימנה כל אשר ישאל: **מנחשי אינשי.** שלא יטול זה מזלו. ואי קשיא הא קתני או שנמצא בין כליו הא אמרן דחיישינן לשאלה לא קשיא כליו דמתניתין היינו בגדיו ודרך להשאיל מלבושים וכליו דגיטין היינו בין כלי תשמישי ביתו בתיבתו שאין דרך להשאילם(ו): **ואיבעית אימא כליו.** דמתני' דקתני בגופו ובכליו דלא סמכינן אסימנייהו: **בסומקי וחיורי.** דלא אמרינן הוי סימן במלבושיו אי שחורין היו או לבנים היו דאין זה סימן שהרבה יש שחורין ולבנים ואדומים: **והא קתני סיפא.** דמתני' (לקמן דף קכא.): **מן הארכובה ולמטה לא תנשא.** דחיי ואי משום טביעה הואיל ומים שאין להם סוף חיישינן שמא יצא מן המים ועלה ברחוק פרסה או יותר ולא ראוהו קתני מן הארכובה ולמעלה תנשא אלמא מגוייד לא חיי: **שאני מיא דמרזו מכה.** מחזיקות ומגדלות כאב המכה. וחברו מיטרא רזיא לאילני במס' תענית (דף ג:): **גיידיה לגמליה.** לשון גודו אילנא (דניאל ד): **ולא אפסקיה לנערותיה.** ולא הפסיק לגמור את קול נערותו שהיה נוער עד שמת: **מלובנת.** באש שמתוך המכוה מתרפא: **וברח.** הנשחט: **יכתבו ויתנו.** אלמא כחי מחזקינן: ומשני **חי הוא.** לפיכך גיטו גט וסופו למות הלכך מעידין: **אלא מעתה.** הואיל ודאי ימות יהא גולה השוחטו אם נפל סכין מידו עליו ושחטו אלמה תניא אין גולה ואפילו מת שמא מחמת דבר אחר מת: **על ידו.** בשבילו: **הרוח בלבלתו.** ומחמת הרוח מת הלכך לגבי גלות פטור ומיהו לענין אשתו מעידין עליו דודאי ימות:

קירב

כלין דחיישינן לשאלה. וכליו דמלא קשור דלא חיישינן לשאלה איכא למימר בכלים שאין דרכן להשאילם כמו שפירש ריב"ן: **כלין דחיישינן לשאלה.** ואם תאמר מלא פירות בכלי דפ' אלו מציאות (ב"מ דף כד:) משמע דהוי סימן ויחזיר ואמאי לא חיישינן לשאלה ויש לומר דלא חיישינן לשאלה אלא בדבר איסור אבל בממון לא חיישינן לשאלה וא"ת א"כ מאי פריך הכא והתם חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן ניחוש לשאלה והא בממון לא חיישינן לשאלה וי"ל דפשיטא ליה ודאי אפי' אי חיישינן לשאלה מן התורה אבל מדרבנן לא חיישינן לשאלה להחזיר אבדה אבל קשה היכי מפקינן מקרא דמהדרי חמור בסימני אוכף ניחוש לשאלה מן התורה מיהו למסקנא אתי שפיר דלא חיישינן לשאלה אפי' באיסור: **איבעית אימא כליו בחיורי כו'.** ולעולם לא חיישינן לשאלה וא"ת בפרק כל הגט (גיטין כז. ושם) תנן מצאו בחפיסה או בדלוסקמא אם מכירו כשר פי' אם מכיר הגט ולמה לי שיכיר הגט אפילו אינו מכירו נמי כיון דמכיר חפיסה ודלוסקמא די בכך דהא לא חיישינן לשאלה ויש לומר דה"פ אם מכירו לחפיסה ולדלוסקמא שהם שלו כשר ואע"ג דנקט לשון יחיד אין לחוש ואע"ג דחפיסה הוי לשון נקבה דמפרש התם דחפיסה היא חמת קטנה מ"מ נקט לשון זכר משום דלוסקמא דהוי לשון זכר כדתני בתוספתא עשרה דלוסקמות מלאים שטרות מסרתי לך ולישנא קמא דחיישינן לשאלה איירי התם שידוע שכן אבדו בחפיסה ולהכי לא חיישינן לשאלה ושם אאריך בע"ה: **למימרא דמגוייד חיי ורמינהו כו' טמויי הוא דלא מטמי הא מחייא לא חיי.** תימה דהא קתני בה גוסס אע"ג דחיי דרוב גוססים למיתה ומיעוטן חיין ותנן נמי אין מעידין על הגוסס ויש לומר בגוסס שהוא מגוייד כיון שהוא גוסס על ידי אדם לא חיי ומ"מ מוכיח שפיר דמגוייד לא חיי מדלא קתני ואפילו גוסס מגוייד ועוד אמר ר"י לפרש דודאי פשיטא דמגוייד דמתני' מת לבסוף כיון שמגוייד במקום שעושים אותו טריפה כמו נחתך מן הארכובה ולמעלה כדמשמע בסמוך אבל אינו דבר ברור שימות קודם שיתירוה לינשא והשתא פריך ליה ממגוייד וגוסס ואותו גוסס שסופו למות הוא מת לאלתר והוא הדין נמי דמגוייד מיית לאלתר מדקתני מגוייד בהדי גוסס וא"ת בלאו מילתיה דרשב"א תקשי ליה רישא לסיפא וי"ל דמעיקרא לא קשיא ליה רישא לסיפא דמצי לאוקמי רישא דאין מעידין היינו לאלתר וסיפא דתנשא היינו לאחר י"ב חדש אבל אמילתיה דרשב"א לא מצי לשנויי: **אלא מעתה יהא גולה על ידו.** לשמואל דחשיב ליה מת קפריך דכיון דמת הוא יש לו לגלות דס"ד טעמא דחייב לגלות לפי שמת לאלתר אבל לא מת לאלתר לא יתחייב גלות כלל דלישנא דוימות דכתיב גבי גלות משמע ליה שמת לאלתר ולית ליה השתא הא דאמרינן בפרק אלו נערות (כתובות לג: ושם) ונקה המכה בשוגג מאי ונקה ונקה מגלות ואע"פ שחייב מיתה במזיד אפילו לא מת (ב) זמן מרובה יש חילוק בין מיתה לגלות כי היכי דמפלגי בין דרך ירידה לדרך עלייה גבי גלות ולא גבי מיתה אבל אין לומר דמשום רוח בלבלתו או קירב מיתתו אין לנו לפוטרו כיון שמת לאלתר דהא אכתי לא ידעינן להני טעמי:

חיישינן שמא הרוח בלבלתו. ודוקא בגלות ולא במיתה כדפרישית לעיל והא דאמר ונקה המכה מגלות הא לא הלך על משענתו אע"פ ששהה הרבה חייב גלות איכא למימר כגון דליכא בלבול דרוח כגון בביתא דשישא ולא פירכס כלל:

לקולא

עין משפט נר מצוה

טז א מיי' פ"א מהל' טומאת מת הל' טו סמג לאוין רלא טוש"ע י"ד סימן שע:

יז ב מיי' פי"ג מהל' גירושין הל' יח סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סימן יז סעיף לא:

יח ג מיי' שם הל' יז טוש"ע שם סעיף ל:

יט ד מיי' שם פ"ב הל' יג סמג עשין מח טוש"ע שם סימן קכא סעיף ח:

כ ה ו מיי' פ"ה מהלכו' רוצח הל' ג:

תוספות ישנים

טמויי הוא דלא מטמא הא מחייא לא חיי. וא"ת מנא ליה למידק הכי הא גוסס קתני דלא שייך למידק הכי דהא ודאי אין מעידין על הגוסס וי"ל דלא דמי לגוסס כי נמי חיי אצטריך לאשמעינן דלא מטמא והגם דכהן מוזהר מליגע בו כדנפקא לן מקרא בפרק ג' מינין [דף מג ע"א] להחלו משנעשה חלל אבל מגוייד אי מחייא חיי לא אצטריך לאשמעינן דלא מטמא:

מסורת הש"ס

(א) נזיר מג. אהלות פ"א מ"ו, (ב) [לקמן קכא.], (ג) [לעיל מז: לקמן קכא.], (ד) [גיטין ע:], (ה) שם, (ו) בס"א: להשאילה,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מובהק וכו' אפילו באיסור: (ב) תוס' ד"ה אלא וכו' אפי' לא מת לאלתר אלא לאחר זמן מרובה:

לעזי רש"י

דאשי"ר [רידוישיי"ר]. לפצוע, לשפשף (את גב החמור באוכף שאינו הולם אותו).

מוסף רש"י

אפילו מגוייד. חתוך לאבריו ואפילו הכי אינו מטמא (נזיר מג.). **דמרזו מכה.** מכבידין הכאב ונופח (לקמן קכא.) מכבידין את חולי המכה (לעיל מז:). **שחט בו שנים כו' מעידין.** עליו שמת להשיא את אשתו (גיטין ע:). **חי הוא.** וגיטו מחיים אבל סופו למות, לכך מעידין עליו לאחר זמן להשיא את אשתו היכא דלא גירשה (שם).